

Handoff Jurídico — Pedido de Parecer (R3)

Assunto: admissibilidade de SUCCESS FEE no produto Φ₀ CadÚnico · Bloco M2 da pauta

Data: 01/06/2026 · Preparado por: Founder/CEO (atividade-meio) · Destinatária: Dra. Juliana Pereira de Melo (OAB-GO 38.662, atividade-fim)

1. O que precisamos da senhora

Um parecer objetivo: o MC pode cobrar success fee (taxa condicionada à liberação do benefício) no produto Φ₀ CadÚnico/assistencial, mantida integralmente a vedação a success fee no Φ₁ previdenciário? A permissão hoje está marcada como PROVISIONAL, dependente exatamente da sua validação (Bloco M2).

2. Como isto surgiu

Na revisão do manual-mãe (CLAUDE.md v3.0), detectamos uma divergência: o core dizia, em bloco, "success fee VEDADO", enquanto o ADR-007 v3.8 já havia cindido a regra por vertical. Mantivemos o core marcado [PENDENTE Juliana] e nada foi decidido sem a senhora.

3. A tensão documental (fontes verificáveis — Proof-First)

Lado A — vedação ESTABELECIDA (success fee no previdenciário Φ₁)

REsp 2.079.440/RO	STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, 20/02/2024 — dever de proteção do segurado hipervulnerável: baliza da advocacia predatória.
ADR-007 v3.1/v3.2	Vedação interna do MC ao success fee percentual — "fronteira que mantém o MC do lado correto do firewall OAB".
Fundamento Kant	Aquilo que tem dignidade não tem preço — recusa de precificar o direito pelo seu valor econômico.

Lado B — permissão NOVA, PROVISIONAL (success fee no Φ₀ CadÚnico)

ADR-007 v3.8 :42	Φ ₀ -Dossiê — "R\$ 60 no ato + R\$ 60 condicionado à liberação do benefício (success fee em 4x R\$ 15)".
ADR-007 v3.8 :43	"Base legal: Permitido — não há prerrogativa OAB no âmbito CadÚnico/assistencial. PROVISIONAL — validação Dra. Juliana Bloco M2."
ADR-007 v3.8 :96	"Success fee PERMITIDO no Φ ₀ CadÚnico... NÃO se estende ao Φ ₁ previdenciário (vedação mantida integralmente)."
ADR-007 v3.8 :98	"Φ ₀ e Φ ₁ são produtos distintos com regras distintas — o MC mantém firewall entre verticais."
INSTRUcoes v6.0.2 :125	"success fee VEDADO no previdenciário (Φ ₁) · PERMITIDO no CadÚnico (Φ ₀) — validação Juliana Bloco M2."
INSTRUcoes v6.0.2 :474	Antiexemplo: "aplicar success fee no Φ ₁ previdenciário por analogia ao Φ ₀ CadÚnico" — vedado.

Síntese: não é contradição real — é uma cisão por vertical (Φ₁ VEDADO ≠ Φ₀ PERMITIDO), ainda não validada pela senhora e que não chegou ao core, gerando aparência de contradição.

4. Perguntas objetivas para o parecer

- 1. A cisão se sustenta? Success fee VEDADO no Φ₁ previdenciário e PERMITIDO no Φ₀ CadÚnico.
- 2. A base legal de B procede? A tese "não há prerrogativa OAB no âmbito CadÚnico/assistencial" é correta? A cobrança contingente (R\$60 condicionado à liberação) cria risco de parecer captura/êxito disfarçado?
- 3. Há risco regulatório no modelo R\$60 + R\$60(success) em 4×R\$15 — pagamento contingente típico de instituição financeira (Lei 4.595/64 art. 17), na linha que a pauta N7 levantou para o Φ₂?
- 4. Qual a redação final que deve entrar no CLAUDE.md (hoje: "VEDADO Φ₁ · em avaliação Φ₀ [PENDENTE Juliana]")?
- 5. O produto Φ₀ (hoje ausente da tabela de preços do core) deve ser incluído após o seu OK?

5. Postura do MC até o seu parecer

- Core mantido em [PENDENTE Juliana]; nada decidido.
- Não cobramos success fee em NADA previdenciário (Φ₁).
- Não incluímos o Φ₀ na tabela do core antes do seu OK.

FIREWALL OAB — Este documento é instrução documental e pedido de parecer (atividade-meio). A decisão jurídica é prerrogativa exclusiva da Dra. Juliana Pereira de Melo (atividade-fim). O MC orquestra; a advogada opina e representa.